P U T U S A N

Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /8 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. HM. Said Gg. Mesjid No. 73 Kel. Sidorame Barat II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ferdiansyah selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (sisanya berupa plastik pembungkus sabu)

     dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

     dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang serinngan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia *terdakwa* F E R D I A N S Y A H, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan HM. Said Gang Mesjid Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Medan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu),* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi RAMOT RU. SIMANGUNSONG, saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDA V. PARDEDE (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan HM. Said Gang Mesjid Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi polisi menemui terdakwa dan berpura-pura menyamar sebagai pembeli lalu mengatakan " *Mau beli (maksudnya shabu)* " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa " *Ada* ", kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu mengambil 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut, kemudian saksi polisi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi polisi menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, atas keterangan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari AZIZ, selanjutya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2247/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama FERDIANSYAH menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama FERDIANSYAH adalah *benar* mengandung Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia *terdakwa* F E R D I A N S Y A H, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan HM. Said Gang Mesjid Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi RAMOT RU. SIMANGUNSONG, saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDA V. PARDEDE (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan HM. Said Gang Mesjid Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi polisi menemui terdakwa dan berpura-pura menyamar sebagai pembeli lalu mengatakan " *Mau beli (maksudnya shabu)* " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa " *Ada* ", kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu mengambil 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut, kemudian saksi polisi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi polisi menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, atas keterangan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari AZIZ, selanjutya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2247/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama FERDIANSYAH menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama FERDIANSYAH adalah *benar* mengandung Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert.A.Saragih, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan.HM.Said Gg.Mesjid Kel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu
- Bahwa ada informasi masyarakat yng dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan.HM.Said Gg.MesjidKel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh saksi sendiri yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari saksi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada saksi, dan saat itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berup 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan Terdakwa, dan uang dari saku celana Terdakwa sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima ribu rupiah) yaitu uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) uang saksi serahkan pada Terdakwa beli shabu-shabu dan uang Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- hasil penjualan shabu-shabu sebelum Terdakwa tertangkap;

- Bahwa setelah itu barang bukti dan Tertdakwa di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa:
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setelah shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa dengan haraga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu setiaap satupaket sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan menjual belikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan TO, tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Viet Chandra.V.Pardede, (Dibacakan) dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan.HM.Said Gg.Mesjid Kel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu
- Bahwa ada informasi masyarakat yng dipercaya, bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan.HM.Said Gg.MesjidKel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa setelah ada informasi masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, ke TKP, kemudian saksi dengan satu team ada 3 (tiga) orang melakukan andercaverbuy yang dilakukan oleh saksi sendiri yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada Terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari saksi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi, dan saat itu saksi dengan satu team lagsung melakukan pengkapan pada Terdakwa;

- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berup 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari tangan Terdakwa, dan uang dari saku celana Terdakwa sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) uang saksi serahkan pada Terdakwa beli shabu-shabu dan uang Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- hasil penjualan shabu-shabu sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Tertdakwa di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa memperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa:
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) setelah shabu tersebut berhasil dijual Terdakwa dengan haraga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu setiaap satupaket sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan menjual belikan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan TO, tapi karena ada informasi masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jlalan.HM.Said Gg.Mesjid Kel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Ada Polisi yang berpura-pura membeli 1 (satu) paket shabu-shabu pada terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima uang membeli shabu tersebut dari Polisi itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip pada pembelinya, terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, dan uang dari saku celana sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) uang Polisi yang beli shabu-shabu dan uang Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- hasil penjualan shabu-shabu sebelum tertangkap;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Tertdakwa di bawa ke kantor Polrestabes Medan utuk di proses secara hukum;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli 1(satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal:
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) setelah shabu tersebut di jual dengan haraga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual shabu setiaap satupaket sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (sisanya berupa plastik pembungkus shabu).
- uang tunai sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jlalan.HM.Said Gg.Mesjid Kel.Sidorame Barat.II Kec.Medan Perjuangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika Gol.I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, dan uang dari saku celana sebanyak Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) uang Polisi yang beli shabu-shabu dan uang Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),- hasil penjualan shabu-shabu sebelum tertangkap;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli 1(satu) paket shabu dengan harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2247/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama FERDIANSYAH menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama FERDIANSYAH adalah *benar* mengandung Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Ferdiansyah dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi RAMOT R.U. SIMANGUNSONG, saksi ROBERT A. SARAGIH dan saksi VIET CHANDA V. PARDEDE (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan HM. Said Gang Mesjid Kelurahan Sidorame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya ditempat tersebut saksi polisi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, kemudian saksi polisi menemui terdakwa dan berpura-pura menyamar sebagai pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu mengatakan " Mau beli (maksudnya shabu) " sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan dijawab terdakwa " Ada ", kemudian terdakwa mengambil uang tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu dari kantong celana terdakwa, namun saat terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut, kemudian saksi polisi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi polisi menemukan 1 (satu) bungkusan plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram serta uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa, atas keterangan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari AZIZ, selanjutya saksi polisi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2247/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama FERDIANSYAH menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama FERDIANSYAH adalah *benar* mengandung Positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 entang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (sisanya berupa plastik pembungkus shabu).
- uang tunai sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdiansyah dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (sisanya berupa plastik pembungkus sabu). dirampas untuk dimusnahkan.
- uang tunai sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah). dirampas untuk negara.

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Denny L Tobing, S.H., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Donald Panggabean, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)